



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 3236/2015/2/CA1

Paraná, 15 de junio de 2017.

Y VISTOS, en Acuerdo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por la Dra. Cintia Graciela GOMEZ, Presidenta; el Dr. Daniel Edgardo ALONSO, Vicepresidente; y el Dr. David Alejandro CHAULET, Juez de Cámara Subrogante, el Expte. N° 3236/2015/2/CA1, caratulado: **"INCIDENTE DE NULIDAD DE MARTÍNEZ MARECOS, DIANA ESTHER; VEGA BENÍTEZ, CYNTIA JACQUELINE EN AUTOS MARTÍNEZ MARECOS, DIANA ESTHER; VEGA BENÍTEZ, CYNTIA JACQUELINE POR INFRACCION LEY 22.415"**, provenientes del Juzgado Federal N° 1 de Concepción del Uruguay, y;

DEL QUE RESULTA:

La Dra. Cintia Graciela Gomez, dijo:

Que, llegan estos actuados a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa de las imputadas Diana Esther Martínez Marecos y Cyntia Jacqueline Vega Benítez a fs. 11/14 vta., contra la resolución de fs. 9/10 vta., en cuanto rechaza el planteo de nulidad efectuado por la Dra. Bonifacino, en su carácter de defensora de las nombradas, obrante a fs. 1/3 vto., debiendo proseguir la causa según su estado. El recurso fue concedido a fs. 15.



En esta instancia, se celebró la audiencia oral preceptuada por el art. 454 del C.P.P.N., de la que da cuenta el acta de fs. 30 y vta., compareciendo en dicha oportunidad la Sra. Defensora Pública Oficial Coadyuvante, Dra. Silvana Davite, en defensa de Diana Esther Martínez Marecos y Cyntia Jacqueline Vega Benítez; y el Sr. Fiscal General de Cámara, Dr. Ricardo Carlos María Álvarez; quedando los autos en estado de resolver.

Y CONSIDERANDO:

I- Que, las presentes actuaciones reconocen su inicio el 27/03/2015, siendo aproximadamente las 07.50 horas, en oportunidad en que personal perteneciente al Escuadrón N° 4 de Gendarmería Nacional que se encontraba realizando un control físico y documentológico en la Ruta Nacional N° 14 en intersección con ruta 18, en la altura del kilómetro 240, en el Departamento de Concordia, procedió a detener la marcha de un ómnibus de la Empresa Vía Bariloche, interno 6302, dominio MIG246, procedente de la localidad de Puerto Iguazú, Provincia de Misiones, con destino final Retiro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cuya bodega se encontró dos valijas y un bolso *"las cuales tenían un peso no acorde al normal, circunstancia por la cual se solicitó la presencia de los propietarios de*





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 3236/2015/2/CA1

las mismas quienes resultaron ser MARTÍNEZ MARECOS, Diana Ester... y de VEGA BENÍTEZ, Cyntia Jaqueline... Ante la situación descripta y en presencia de testigos hábiles requeridos al efecto se procede a solicitar de manera amable y voluntaria a las propietarias de los equipajes que realicen la apertura y exhibición del contenido de las mismas..." (cfr. acta de fs. 2/3 vta. obrante en el sistema Lex 100). Allí se encontró mercadería del rubro electrónica -celulares y accesorios- que carecían de la documentación respaldatoria de su legal ingreso al país, produciéndose su secuestro.

El 06/12/2016 las nombradas fueron indagadas y el 26/12/2016 se decretó su procesamiento como autoras del delito de Encubrimiento de Contrabando, previsto y reprimido por el art. 874 inc. d) del Código Aduanero -Ley 22.415-.

Finalmente, el 16/02/2017 la defensa promovió incidente de nulidad del acta de procedimiento que diera origen a la causa y de todo lo actuado en consecuencia, lo cual fue rechazado por el magistrado a-quo. La defensa recurrió tal decisión, dando lugar a esta instancia.

II- a) Que, la defensa dirige principalmente su argumentación a cuestionar la



actuación de los agentes preventores, aduciendo la ausencia de estado de sospecha previo que habilitara la injerencia sobre los efectos personales de sus defendidas, peticionando la nulidad del procedimiento y, con ello, su sobreseimiento. En subsidio, solicita se declare la nulidad de la resolución por carecer de fundamentación suficiente.

Corresponde entonces analizar si en el caso, se habrían configurado los recaudos que prevé el art. 230 bis del CPPN y que justifiquen el procedimiento llevado a cabo por la fuerza de seguridad en su tarea de control, sin orden judicial.

En tal sentido cabe recordar que dicho artículo reclama, para legitimar el procedimiento efectuado por funcionarios de la policía y fuerzas de seguridad, sin orden judicial, el concurso de dos elementos, a saber: a) la concurrencia de circunstancias previas o concomitantes que razonable y objetivamente permitan justificar dichas medidas respecto de persona o vehículo determinado; b) en la vía pública o en lugares de acceso público. Asimismo, el art. 230 bis, *in fine*, del CPPN dispone que *"tratándose de un operativo público de prevención podrán proceder a la inspección de vehículos"*.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 3236/2015/2/CA1

Así se ha dicho que *"El inc. a) tiene una amplitud que para mantenerla dentro de la razonabilidad requiere hacer objetivas -exteriorizarlas para que no permanezcan en la subjetividad de quien la ordena- las circunstancias anteriores o coetáneas que respalden la requisa de la persona o vehículo. El inc. b) se refiere sólo al lugar -vía pública o lugar de acceso público-. La letra de la ley impone la concurrencia simultánea de ambos recaudos..."* (D'Albora, Francisco J., "Código Procesal Penal de la Nación. Anotado. Comentado. Concordado". Octava edición corregida, ampliada y actualizada por Nicolás F. D'Albora. Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 2009, pag. 412).

Que, siguiendo tales parámetros, será menester descartar -en cada caso concreto- que la actuación de la autoridad policial sea una mera inferencia subjetiva que descalifique tal accionar (L.S.Crim. 2000-II-475, 2005-I-98, entre otros).

De tal modo, el examen de las totalidad de las circunstancias en que se desarrolló el acto impugnado resulta decisivo para desplegar un adecuado control judicial sobre la legitimidad del proceder realizado, en el caso, por Gendarmería Nacional.



b) Que con estas pautas, corresponde analizar si los datos aportados por el personal de Gendarmería Nacional acerca del modo en que sucedieron los hechos, constituyeron un punto de partida válido para la iniciación de las actuaciones.

Que, del análisis de las actuaciones preventionales -en especial del acta de procedimiento obrante en Sistema de Gestión Lex100- surge que aquellas se inician el día 27/03/2015, en ocasión en que personal de Gendarmería Nacional que se encontraba en el puesto de control de ruta como fuera antes descripto, procediendo a efectuar el control físico y documentológico sobre el colectivo de la empresa VIA BARILOCHE, interno 6302, que se trasladaba desde Puerto Iguazú (Misiones) hacia Retiro (CABA).

Allí constataron dos valijas y un bolso *“las cuales tenían un peso no acorde al normal, circunstancia por la cual se solicitó la presencia de los propietarios de las mismas... Ante la situación descripta y en presencia de testigos hábiles requeridos al efecto se procede a solicitar de manera amable y voluntaria a las propietarias de los equipajes que realicen la apertura y exhibición*





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 3236/2015/2/CA1

del contenido de las mismas...”, con el resultado ya conocido.

Esta secuencia fáctica que permite ilustrar acerca del proceder de la Fuerza, por el momento no ofrece fisuras, debiendo poner de resalto que de todo lo actuado se dio comunicación al Juzgado Federal y a la autoridad aduanera, atento advertir *prima facie* la existencia de mercadería sin el correspondiente aval aduanero.

Se destaca que los agentes, en ejercicio de sus funciones de prevención conferidas legalmente, procedieron sobre el micro en cuestión y, al observar la presencia de un equipaje con características inusuales -y en base a las reglas de la experiencia- procedieron conforme lo autoriza el art. 230 bis del CPPN, conformando el sustrato requerido por la normativa, esto es “circunstancias previas o concomitantes debidamente fundadas”.

En suma, no se advierte de los elementos aportados avasallamiento alguno de derechos constitucionales del debido proceso, sino que la Fuerza ha dado cumplimiento de cuanto prescribe la normativa procesal, no existiendo hasta el momento razón para invalidar las actuaciones ni las actas que son su reflejo -arts. 138, 139 y sgtes. y ccdtes. del CPPN-.



De tal modo y en consonancia con lo señalado por la Fiscalía, por cuanto el obrar de la Fuerza ha sido dentro de los límites de cuanto le viene legalmente habilitado, debe confirmarse el rechazo a la nulidad articulada por la defensa.

Estas facultades de control y prevención del delito tratándose de un operativo público de prevención, han sido ratificadas por la CSJN, en autos "Recurso de hecho deducido por el Fiscal en causa Lemos, Ramón Alberto...", CSJ 183/2013-49-L, del 9/12/2015 y "Recurso de hecho deducido por el Fiscal General ante la CFCP en la causa Stancatti, Oscar...", CSJ 578/2014-50-S, del 24/05/2016.

En este estado, ha de recordarse que, en todo caso, es en la etapa del juicio donde corresponde realizar una mensuración ajustada sobre los medios de prueba con los que se cuenta.

Se recuerda el criterio restrictivo en materia de nulidades, que ha sido seguido por este Tribunal en anteriores oportunidades (cfr. L.S. Crim. 2003-I-12; entre muchos otros), recalándose la prevalencia de la sustancialidad del proceso, por sobre el mero formalismo, en la medida que no se hallara comprometida garantía constitucional alguna.

Que, tal ha sido el criterio adoptado por el magistrado a-quo en la resolución que se recurre





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 3236/2015/2/CA1

y ha dado cumplimiento a cuanto establece el art. 123 del CPPN.

Ello, por cuanto, de la lectura de la resolución recurrida surge que ha establecido cuáles son los argumentos que lo llevan a su convencimiento, debiendo recordarse que la adecuada fundamentación "se cubre si la resolución guarda relación con los antecedentes que le sirven de causa y son congruentes con el punto decidido, suficientes para el conocimiento de las partes y para las eventuales impugnaciones que se pudieran receptor" (CNCP, Sala II, L.L. del 31/VIII/00, f. 100.805; citado en D'Albora, F., "Código Procesal Penal de la Nación. Anotado. Comentado. Concordado", 5° edic. correg., ampl. y actualiz., pg. 269).

Por lo expuesto, y compartiendo lo postulado por el Sr. Fiscal General actuante, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la defensa apelante y confirmar el resolutorio apelado en cuanto deniega el pedido de nulidad impetrado por la defensa de Diana Esther Martínez Marecos y Cyntia Jacqueline Vega Benítez.

Que, similar criterio ha sido adoptado por la suscripta en las actuaciones "LEGAJO DE APELACIÓN DE DAUMAS LADOUCE, FRANCO ARISTIDES EN AUTOS DAUMAS LADOUCE, FRANCO ARISTIDES POR INFRACCION LEY 22.415"



('PROTOCOLO Aco. 6/14 Materia Penal' Clave: FPA 007024/2016/2/CA001 Fecha: 22/12/2016).

El **Dr. Daniel Edgardo Alonso**, dijo: Y VISTOS: ..., Y CONSIDERANDO: I-..., II- a) Sentado aquello, la defensa de las imputadas postula, en primer término, la nulidad de las actuaciones, fundado en la vulneración de derechos y garantías constitucionales en el procedimiento que dieran lugar a las presentes.

Que, al tratarse de nulidades absolutas - siempre por hipótesis-, las mismas pueden y deben ser invocadas y resueltas en cualquier estado del proceso, aún de oficio (art. 168 C.P.P.N.), por lo que hemos de dar tratamiento del punto.

Que, la cuestión central propuesta en autos gira, pues, en torno a la legitimidad de los primeros momentos de la actividad del personal de Gendarmería Nacional, concretamente: en cuanto a la validez de la intervención mediante la cual éstos requisaron las pertenencias de las imputadas y, consecuentemente, procedieron al secuestro de los celulares y accesorios en cuestión, hecho que acaeciera el día 27/03/2015 en la Ruta Nacional N° 14 en la intersección con ruta 18, en la altura del kilómetro km. 240.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 3236/2015/2/CA1

Como se advierte, la controversia suscitada en el *sub lite* se vincula, una vez más, con el conflicto entre dos intereses fundamentales de la sociedad; el interés en una rápida y eficiente prevención del delito y su interés en que los derechos de sus miembros individuales no resulten menoscabados.

b) En tal sentido, cabe tener presente lo documentado en el acta de procedimiento reseñada *ut supra*, así como lo declarado por los testigos. Puntualmente, en sede judicial, el testigo Della Vedova, manifestó que: "...unos compañeros suyos estaban realizando un control de rutina, y pararon a este colectivo, él vio que estaban bajando las valijas de la bodega y se acercó a colaborar, al revisar los equipajes unas valijas al palparlas les llamaron la atención por lo que le preguntaron al chofer que tiene los números de tickets de quienes eran. El chofer les indicó que eran dos femeninas y personal del Escuadrón ascendió al colectivo y se las invitó a bajar del mismo, le preguntaron si las valijas era de ellas a lo que si, y si les pidió si podían abrir las mismas a lo que accedieron. Una vez aperturadas las valijas se visualizó una gran cantidad de celulares dentro de ellas, y se buscó a dos testigos para realizar el acta y todo el resto



del procedimiento en presencia de ellos, y del que el dicente ya no participó, ocupándose de ello el Jefe de patrulla...” (cfr. constancias Lex 100).

En efecto, se advierte que si bien en un primer momento la actuación policial pudo verse legitimada en la facultad de los preventores de proceder a la inspección de vehículos conforme el art. 230 bis *in fine* del CPPN, ello de ningún modo habilitó la posterior requisa de las pertenencias de las imputadas, sin una orden judicial previa que así lo dispusiera.

Ello por cuanto, no surge que los gendarmes actuantes expusieran los elementos objetivos que fundamentaron tal sospecha -más allá de la mera referencia al *peso* -, como así tampoco las razones de urgencia que permitan dar por configurado los recaudos que prevé el art. 230 bis y justifiquen el procedimiento llevado a cabo por la fuerza de seguridad en su tarea de control. Es que dicho artículo reclama, para legitimar el procedimiento efectuado por funcionarios de la policía y fuerzas de seguridad, sin orden judicial, el concurso de dos elementos, a saber: a) la concurrencia de circunstancias previas o concomitantes que razonable y objetivamente permitan justificar dichas medidas respecto de persona o





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 3236/2015/2/CA1

vehículo determinado; b) en la vía pública o en lugares de acceso público.

Por otro lado, tampoco puede tenerse como una expresión de voluntad válida, la supuesta autorización de las imputadas a la solicitud de aperturar las valijas, toda vez que -en palabras del Máximo Tribunal- esperar una actitud de resistencia importaría reclamar una postura no exigible con arreglo a la conducta ordinaria de las personas ("Cichero, Ariel Ignacio y otros", CSJN, Fallos 307:440, del 09/04/1985, considerando 5º, con cita de causa 'Fiorentino, Diego E.', del 27 de noviembre de 1984,).

Por lo expuesto, cabe concluir que en el caso de autos la forma de proceder de la fuerza preventora implicó una extralimitación en sus facultades y conllevó un avasallamiento de garantías constitucionales de las imputadas, lo que necesariamente conlleva a su nulidad. Ello, siguiendo la doctrina del Alto Tribunal según la cual "Si en el proceso existe un solo cauce de investigación y éste estuvo viciado de ilegalidad, tal circunstancia contamina de nulidad todas las pruebas que se hubieran originado a partir de aquel" (Fallos 310:2384), por lo que ni la detención, ni la requisa, ni los elementos secuestrados en



consecuencia debieron haber dado inicio a la instrucción de la causa (cfr. Fallos 308:733, 310:1847, entre otros).

En consecuencia, propongo al Acuerdo declarar la nulidad las actuaciones preventivas y de todos los actos que son su consecuencia y sobreseer a Diana Esther Martínez Marecos y Cynthia Jacqueline Vega Benítez (art. 166, sgtes. y ccdtes. del CPPN).

Este fue el criterio seguido por el suscripto y el Dr. Busaniche en autos: "LEGAJO DE APELACIÓN DE DAUMAS LADOUCE, FRANCO ARISTIDES EN AUTOS DAUMAS LADOUCE, FRANCO ARISTIDES POR INFRACCIÓN LEY 22.415" ('PROTOCOLO Aco. 6/14 Materia Penal' Clave: FPA 007024/2016/2/CA001 Fecha 22/12/2016).

El **Dr. David Alejandro Chaulet**, dijo: Que adhiere al voto de la Dra. Gomez.

En mérito al resultado del Acuerdo que antecede, por mayoría, **SE RESUELVE:**

Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Diana Esther Martínez Marecos y Cynthia Jacqueline Vega Benítez a fs. 11/14 y, en consecuencia, confirmar la resolución de fs. 9/10 vta. que rechaza el planteo de nulidad





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 3236/2015/2/CA1

efectuado por la defensa, en virtud de los fundamentos expuestos (art. 455 del CPPN).

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

Se deja constancia que el Dr. David Alejandro Chaulet estuvo presente en la deliberación, no suscribiendo la presente de conformidad a lo establecido en el art. 399, 2º párr. del C.P.P.N. y al art. 109 del R.J.N.

CINTIA GRACIELA GOMEZ

DANIEL EDGARDO ALONSO

ANTE MI

EVA SENKMAN
SECRETARIA DE CAMARA

